في عدم كونه مرتثا (قوله او نقل من المعركة) سواء وصل الى بيته حيا ومات فيه ولو انتقل بنفسه يكون مرتثا بالاولى قاله السيد (قوله لمرض) اعلم ان بعضهم كصاحب البدائع جعل العلة في ارتثاثه أن نقله من المعركة يزيده ضعفا ويوجب حدوث الم فيكون النقل مشاركا للجراحة في اثارة الموت فلم يمت بسبب الجراحة يقينا فلا يسقط الغسل بالشك وحينئذ فلا فرق بين ان ينقل لمرض او لخوف وطء الحيوان وبعضهم جعل العلة في الارتثاث نيل شئ من مرافق الدنيا فعلى هذا يظهر وجه الفرق بين ما لو حمل للتداوي او للخوف من وطء الحيوان افاده السيد ٢ (قوله وقيل لا خلاف) قال في البحر والاظهر أنه لا خلاف بجواب أبي يوسف بأن يكون مرتثا فيما اذا كان بأمور الدنيا وجواب محمد بعدمه فيما اذا كان بأمور الآخرة فيوصى بما يكفن به ويخاص رقبته ويبرد جاره من النار ويدخر لنفسه ذخيرة الآخرة (قوله كسعد بن الربيع) هو كما في رواية يزيد بمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد اطلب سعد بن الربيع وقال ان رأيته فأقرئه مني السلام وقل له كيف تجدك قال فأصبته وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر في الاحياء أنت أم في الاموات فقال اني في الاموات فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام وقل ان سعد بن الربيع يقول جزاك الله عنا خيرما جزى نبيا عن أمته وقل اني أجد ريح الجنة وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم ان سعد بن الربيع يقول لكم لا عذر لكم عند الله تعالى ان خلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه ومنكم عين تطرف ثم لم يبرح أن مات فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبره قال في القاموس وقرأ عليه السلام أبلغه كأقرأه ولا يقال أقرأه الا اذا كان السلام مكتوبا (قوله مع الجراحة) اى مثلا او الا فالشهادة لا تخصها (قوله لا يكون الشهيد مرتثا بذلك) في أول الكلام غنى عنه (قوله يصلى عليهم) اى بغير تغسيل في القتلى وبعد التغسيل في الموتى وذلك لان الحكم للغالب الامن عرف أنه كافر (قوله الا من عرف أنه من المسلمين) اى بالسيما وهي الختان والخضاب ولبس السواد وان استووا يصل عليهم لان الصلاة على الكفار منهي عنها ويجوز ترك الصلاة على بعض المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع الحرام والحلال في شئ الا غلب الحرام الحلال كذا في الشرح (قوله ويتخذلهم مقبرة على حدة) نقله في الشرح عن بعض المشايخ وجعل محله فيما اذا لم يصل عليهم اه وهو فيما اذا غلب الكفار وتساووا وظاهر هذا التقييد أنهم اذا صلى عليهم يدفنون في مقابر المسلمين (قوله كذمية الخ) هذه المسئلة اختلف فيها الصحابة رج بعضهم جانب الولد فقال تدفن في مقابر المسلمين وبعضهم جانبها فان الولد في حكم جزئها ما دام في بطنها فتدفن في مقابر المشركين وقال عقبة بن عامر يتخذلها مقبرة على حدة أفاده في الشرح اى ويجعل ظهرها الى القبلة لان وجه الولد اليه والخلاف في الموتى المختلطين أصله الخلاف في هذه المسئلة والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

(كتاب الصوم)

(قوله ذكره) اى الصوم عقبها وكثير من المؤلفين ذكر الزكاة بعد الصلاة وآخر الصوم ووجهه اقتران الزكاة مع الصلاة في آيات كثيرة من الكتاب العزيز ولما في التهستاني أفضل الاعمال

أكل سواء أوصى بأمر الدنيا او الآخرة عند أبي يوسف وقال محمد لا يكون مرتثا بوصيته بأمور الآخرة وقيل الخلاف في امور الدنيا وقال الفقيه أبو جعفر انما يكون مرتثا اذا زادت الوصية على كلمتين أما بالكلمة او الكلمتين فلا تبطل الشهادة (او باع او اشترى او تكلم بكلام كثير) بخلاف القليل فان من شهداء أحد من تكلم كسعد ابن الربيع وهذا كله اذا كان بعد انقضاء الحرب (وان وجد ما ذكر) من الاكل ونحوه مع الجراحة وكان (قبل انقضاء الحرب لا يكون) الشهيد (مرتثا) بذلك كذا قاله الكمال واذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى الكفار أو موتاهم بموتاهم فان كان المسلمون كثيرا يصلى عليهم وينوى المسلمين والا فلا الا من عرف انه من المسلمين ويتخذلهم مقبرة على حدة كذمية ماتت حبلى بمسلم

لما كان عبادة بدنية كالصلاة ذكره عقبها

٢ (قوله وقيل لا خلاف) لا وجود لذلك في الشرح الذي بالهامش كما ترى وانما الموجود فيه وقيل الخلاف في امور الدنيا فلعله محرف عما أثبته الحشي او ما أثبته الحشي محذوف من نسخة الشرح التي طبع منها والبحر اه مصححه بعد